

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2114/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภาพร
กรมแรงงาน

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ 28, มาตรา ข้อ 54

แม้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง ณ สถานที่ที่ลูกจ้างทำงานก็ตามแต่ถ้าลูกจ้าง
ยินยอมนายจ้างจะจ่าย ณ สถานที่อื่นก็ได้ เมื่อลูกจ้างยินยอมไปรับค่าจ้าง ณ
สำนักงานของนายจ้าง หลังจากสัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้ว และเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดิน
ทาง จึงไม่อาจถือได้ว่าลูกจ้างได้รับอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างส่วน
การที่นายจ้างได้จัดรถยนต์ไปรับลูกจ้างมานั้นก็เป็นเพียงการอำนวยความสะดวก
เท่านั้น หากทำให้นายจ้างต้องรับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนด้วยไม่.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับเหมาก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำที่ตำบลพะทาย อำเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม งานเสร็จวันที่ 26 มีนาคม 2529วันรุ่งขึ้นลูกจ้างได้ขอ
อาศัยรถยนต์ของโจทก์ซึ่งเดินทางจากหน่วยงานเข้าตัวจังหวัดนครพนม เพื่อไปต่อ
รถยนต์โดยสารกลับบ้านที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างเดินทางรถยนต์พลิกคว่ำ เป็น
เหตุให้ลูกจ้างถึงแก่ความตายและบาดเจ็บ ทายาทลูกจ้างที่ถึงแก่ความตายและ
ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บได้เรียกเงินทดแทนต่อแรงงานจังหวัดนครพนม พนักงานเงิน

ทดแทนวินิจฉัยว่า ลูกจ้างทุกคนได้ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน โจทก์
อุทธรณ์คำสั่งต่ออธิบดีกรมแรงงาน อธิบดีกรมแรงงานพิจารณาอุทธรณ์แล้วมีคำสั่ง
ยืนตามคำสั่งพนักงานเงินทดแทน ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมแรงงาน

จำเลยให้การว่า คำสั่งของพนักงานเงินทดแทนและคำสั่งของอธิบดีกรม
แรงงานชอบด้วยกฎหมายแล้ว เพราะลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้
นายจ้าง ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า เมื่อทำงานเสร็จแล้วโจทก์สั่งให้ลูกจ้างเดินทางไป
รับค่าจ้างที่สำนักงานโจทก์ ทั้งได้นำรถยนต์ไปรับลูกจ้างจากสถานที่ที่ลูกจ้างทำงาน
ไปรับค่าจ้างแล้วเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจหรือถึงแก่ความตาย โจทก์จึงต้องรับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนในกรณีที่ลูกจ้าง
ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า การที่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุในคดีนี้ได้
เกิดขึ้นหลังจากการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์ผู้เป็นนายจ้างกับ
ลูกจ้างได้สิ้นสุดลงแล้วเพียงแต่อยู่ในระหว่างที่ลูกจ้างเดินทางไปรับค่าจ้างจาก
นายจ้าง ณ ที่สำนักงานของนายจ้างเท่านั้นซึ่งแม้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุ้มครองแรงงานฯ จะกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ณ สถานที่ที่ลูกจ้าง
ทำงานก็ตาม แต่ถ้าได้รับความยินยอมของลูกจ้างนายจ้างจะจ่าย ณ สถานที่อื่นก็ได้
ได้ความว่าการที่โจทก์ให้ลูกจ้างไปรับค่าจ้าง ณ สำนักงานของโจทก์ลูกจ้างทุกคนได้
ให้ความยินยอมด้วยแล้ว ขณะประสบอุบัติเหตุซึ่งอยู่ในระหว่างลูกจ้างเดินทางไปรับ
ค่าจ้างจึงไม่อาจถือได้ว่าลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือถึงแก่ความตาย
เนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง หรือเนื่องจากการป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่

นายจ้างอันจะถือว่าเป็นการ 'ประสบอันตราย'โดยนัยแห่งประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานฯ ข้อ2 และแม้จะได้ความว่าโจทก์เป็นผู้จัด
รถยนต์ไปรับลูกจ้าง ณสถานที่ทำงานของลูกจ้างเพื่อนำไปรับค่าจ้าง ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกจ้างเท่านั้น

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมแรงงาน.

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-junท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ